

0005514-94.2016.8.26.0220

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Isabella Carvalho Esposito Braga

Comarca: Guaratinguetá

Foro: Foro de Guaratinguetá

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Não tinha nenhum envolvimento com o tráfico. Foi preso em 2018 por tráfico, mas não era envolvido. Não sabe de quem eram as drogas e não sabia que havia na casa. Valdineia é alcoólatra. Morava com a esposa e a sogra. Um filho e um sobrinho de Valdineia foram abordados segundo lhes disseram, mas eles não moravam na casa. Nada contra as testemunhas. Trabalha como ajudante ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaratinguetá

Foro de Guaratinguetá

3ª Vara

Avenida Ariberto Pereira da Cunha, 280, Guaratinguetá-SP - cep 12516-410

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0005514-94.2016.8.26.0220 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005514-94.2016.8.26.0220

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 107/2016 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre

Entorpecentes de Guaratinguetá

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Matheus Henrique da Silva Castro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Isabella Carvalho Esposito Braga

Vistos.

MATHEUS HENRIQUE DA SILVA CASTRO está sendo processado como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e 12 da Lei nº 10.826/03. Consta da denúncia que, em 14/10/2016, por volta das 15h15, na Rua Dois, nº 88, parte baixa, Chácara Agrícolas, nesta Cidade e Comarca, guardava e mantinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas, consistentes em 31 (trinta e uma) porções e 02 (dois) tablets de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", bem como 08 (oito) eppendorfs contendo cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ainda, possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo de uso permitido, consistente em 01 (uma) pistola, marca Beretta, modelo "950 B", calibre 6.35, com numeração G11484, municiada com 07 (sete) cartuchos intactos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, policiais civis dirigiram-se ao local para cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido (nº 0004680-91.2016) e, ao chegarem, tiveram a entrada franqueada por Valdineia, sogra de MATHEUS, que morava em casa situada no mesmo terreno.

Iniciadas as buscas, na caixa de correio, localizaram papелotes de maconha e pinos

de cocaína. Dentro do quatro, em um guarda-roupas, encontraram um tablete de maconha, a pistola, um vasilhame contendo mais entorpecentes, embalados de modo idêntico aos encontrados na caixa de correio. Ainda, sobre o guarda-roupas, localizou-se bolsa com R\$ 1.200,00 em cédulas de pequenos valores. Na cozinha, foram localizadas duas balanças de precisão e outro tablete de maconha.

Boletim de ocorrência (fls. 03/06), auto de exibição/apreensão (fls. 07/09), auto circunstanciado de busca domiciliar (fls. 31/32), laudo pericial sobre os objetos (fls. 35/37), laudo da arma de fogo (fls. 38/40) e exame químico-toxicológico (fls. 41/43, 66/71 e 77/79).

Defesa prévia (fls. 265/268). Manifestação do Ministério Público (fls. 272/273). A denúncia foi recebida em 03/10/2022 (fls. 276/277).

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu (fls. 307/308). Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão.

A Defesa, em memoriais, postulou a absolvição do réu, diante da falta de provas quanto à propriedade dos itens apreendidos (fls. 310/313),

É o relatório. Fundamento e decido.

Encerrada a instrução criminal, a ação penal é procedente.

A materialidade foi demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/06), auto de exibição/apreensão (fls. 07/09), auto circunstanciado de busca domiciliar (fls. 31/32), laudo pericial sobre os objetos (fls. 35/37), laudo da arma de fogo (fls. 38/40) e exame químico-toxicológico (fls. 41/43, 66/71 e 77/79), bem como pela prova oral produzida. A autoria é certa e recai sob o acusado, conforme se verá.

Gilleno Medina, policial civil, disse que, em mandado de busca, encontraram na casa drogas, já na caixa de correio, além de mais drogas e dinheiro no quarto dele, assim como arma, munição e dinheiro. No dia dos fatos, não teve contato com o acusado, sendo que a sogra disse que tudo era do réu, já alertando a filha a respeito. Não teve contato com o réu em momento posterior em relação ao fato. Pelo que se recorda, foi feito relatório de investigação em que o acusado estaria envolvido nos fatos. Não se recorda se a sogra do acusado estava embriagada.

Jean Tadeu, policial civil, narrou que colegas tinham informação de que ele estava envolvido com tráfico. Na busca, já na caixa do correio foram encontradas drogas. Nos fundos havia uma edícula em que morava o acusado, lá sendo encontradas, drogas, balança, dinheiro e arma. A sogra do acusado disse que a droga era dele e ele costumava deixar na caixa. Ele não estava no local. Após os fatos, soube que o acusado era muito falado pelos colaboradores. Após os fatos, ele foi preso com 2 kg de maconha, em outra ocorrência. O depoente presenciou o que foi encontrado. Foi recebido por Valdineia, ela não apresentava sinal de alcoolismo.

O réu, em seu interrogatório, relatou que, na data dos fatos, não estava, mas sim no trabalho. Ao chegar em casa, soube do ocorrido e foi à DP, mas disse que não havia nada em seu nome. Após certo tempo, foi ouvido em sede policial. Não tinha nenhum envolvimento com o tráfico. Foi preso em 2018 por tráfico, mas não era envolvido. Não sabe de quem eram as drogas e não sabia que havia na casa. Valdineia é alcoólatra. Morava com a esposa e a sogra. Um filho e um sobrinho de Valdineia foram abordados segundo lhes disseram, mas eles não moravam na casa. Nada contra as testemunhas. Trabalha como ajudante geral. Mora com a esposa na Rua Coronel João Vieira, 66, Campo do Galvão. Estudou até o sexto ano.

Assim, encerrada a instrução, de acordo com a situação fática, lastreada pelas provas colhidas, a pretensão comporta parcial acolhimento.

O delito de tráfico de drogas é cometido na clandestinidade, de maneira a, cada vez mais, ludibriar a atuação da polícia e possibilitar que aos agentes criminosos não seja aplicada a Lei Penal. Sendo assim, é necessário que todos os indícios, que também se classificam como provas, sejam minuciosamente aferidos pelo julgador, dentro do princípio da livre convicção motivada.

A palavra dos policiais merece crédito. Os depoimentos foram uníssonos acerca de toda a dinâmica dos fatos.

O melhor posicionamento é o que não discrimina a qualidade dos depoimentos, de sorte que a palavra do policial, que depõe sob compromisso, como testemunha, tem o mesmo valor que o de qualquer outra pessoa. Somente quando há divergências e contradições instaladas a partir do confronto de seus próprios depoimentos ou de suas declarações com os demais participantes da diligência, e essas são de tamanho relevo a determinar a imprestabilidade do testemunho, é que se deve desprezá-lo.

Não se pode presumir que policiais ouvidos como testemunhas tenham a intenção de incriminar falsamente alguém. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição.

Sobre a questão, como já decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência" (STF - Habeas Corpus nº 72.608-SP – Rel. Min. Celso de Mello).

Com efeito, em cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, foram encontrados na caixa de correio e residência do acusado 6 gramas de cocaína e 626 gramas de maconha.

A versão de que a droga lá apreendida seria de seu cunhado, apresentada em depoimento na polícia (fls. 56), foi reformada em juízo, quando afirmou desconhecer os entorpecentes e seu proprietário. Assim, evidente a mudança injustificada de narrativa, sendo imperioso ressaltar que, ambas as versões, não encontram apoio em qualquer outro elemento dos autos.

De mesmo modo, a tentativa de desqualificar o relato de sua sogra, que seria alcoólatra e não possuiria boa relação com o réu (fls. 56), também não encontra respaldo em nenhuma das demais provas produzidas. O policial civil Jean Tadeu, recebido por Valdineia, afirmou que ela não apresentava sinal de alcoolismo.

Por fim, impende ressaltar que a configuração do delito previsto no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06 dispensa a comprovação da venda da droga, pois há previsão de múltiplas condutas, inclusive "trazer consigo", como ocorreu no caso em tela.

De mesmo modo, foi apreendido, dentro do guarda-roupa do réu, pistola Beretta municada, calibre 6.35, inexistindo dúvidas sobre a prática do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para condenar MATHEUS HENRIQUE DA SILVA CASTRO pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,

caput, da Lei nº 11.343/06, e 12 da Lei nº 10.826/03. Passa-se à dosimetria da pena.

1) Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06

Na primeira fase, atentando-se ao disposto nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06, inexistem elementos para elevação da pena-base, de modo que fica fixada no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes. Por outro lado, o sentenciado contava com 20 anos na data do fato, mas a pena já se encontra no patamar mínimo legal.

Na terceira fase, verificam-se inexistentes causas de aumento de pena.

No mesmo sentido, não se aplica a causa de redução de pena do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, pois o acusado, apesar de primário à época dos fatos, estava sendo investigado por intenso envolvimento no tráfico de drogas, conforme relatório de investigação dos autos em apenso, de nº 4680-91 (fls. 02/21).

Ademais, encontrada, juntamente com as drogas, uma arma de fogo calibre 6.35, municionada, e demais objetos relacionados ao tráfico, além de R\$ 1.200,00 o que indica que não se tratava de traficante eventual, mas sim dedicado a atividades criminosas, de modo habitual.

Corroborar tal conclusão o fato de ter sido preso e condenado por delito análogo, cerca de dois anos depois, conforme fls. 291/292.

2) Artigo 12 da Lei nº 10.826/03

Na primeira fase, atentando-se ao disposto no artigo 59 do Código Penal, inexistem elementos para elevação da pena-base, de modo que fica fixada no mínimo legal de 1 ano de detenção e 10 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes. Por outro lado, o sentenciado contava com 20 anos na data do fato, incidindo a atenuante da menoridade relativa, mas a pena já se encontra fixada no mínimo legal.

Na terceira fase, verificam-se inexistentes causas de aumento ou diminuição de pena, tornando definitiva a pena de 1 ano de detenção e 10 dias-multa.

Assim, diante do disposto no art. 69 do Código Penal, somam-se as penas, chegando-se a 6 (seis) anos de pena privativa de liberdade e 510 dias-multa, no patamar mínimo legal para o dia-multa.

O regime inicial para cumprimento será o fechado, diante da natureza do delito em questão, conjugada ao encontro de arma de fogo municionada e condenação posterior por crime análogo.

Caso ainda pendente, determino a destruição dos entorpecentes, balanças de precisão, rolos de plástico filme e fita adesiva.

Declaro o perdimento da arma e munições apreendidas, assim como da importância em dinheiro, esta em favor da União, após o trânsito em julgado, a teor do disposto no artigo 91, II, "b" do Código Penal e artigo 62 da Lei nº 11.343/06, porquanto produto do narcotráfico, devendo tal montante ser depositado em conta do Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas.

Defiro-lhe recurso em liberdade.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

Oportunamente, ao arquivo.

Guaratinguetá, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA